

1503261-69.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2282830/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20864609 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6520/21/010 - PLANTÃO - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503261-69.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503261-69.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2282830/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20864609 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6520/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2282830 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 6520/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2282830/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 768/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DA COSTA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de GABRIEL HENRIQUE DA COSTA DE OLIVEIRA, em 16.11.2021, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (fls. 01/06).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 17.10.2021, por volta de 01h50min, na Rua Gustavo Stuart, defronte ao numeral 120, via pública, no Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca de Campinas, o Réu trazia consigo, para inequívocos fins de tráfico, as seguintes drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. a-) 91 (noventa e um) eppendorfs contendo cocaína, sob a forma de

crack, com peso bruto de 68,8g e líquido de 15,6g; b-) 52 (cinquenta e dois) eppendorfs contendo cocaína, sob a forma de crack, com peso bruto de 98,3g e líquido de 19,1g; c-) 07 (sete) porções de cocaína, também sob a forma de crack, com peso bruto de 6,4g e líquido de 2,1g; d-) 48 (quarenta e oito) frascos vítreos fechados de lança perfume, com massa bruta de 1.593,2g e volume líquido de 480ml, contendo a substância CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, constante na Lista B1 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) e na Lista D2 (Lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos - Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020); e-) 58 (cinquenta e oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto de 217g e líquido de 162,7g; f-) 03 (três) comprimidos da substância 3.4 METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020), com peso bruto de 4,6g e líquido de 1,5g; g-) 06 (seis) comprimidos da substância METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020), com peso bruto de 6,3g e líquido de 2,7g; e h-) 04 (quatro) micropontos de LSD, pesando 3,9g de massa bruta e 0,01g de massa líquida, contendo a substância (+)-LISÉRGIDA (LSD), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020).

Determinou-se a notificação do acusado (fl. 103).

Devidamente notificado (fls. 111/112), o Réu apresentou defesa prévia (fls. 115/116).

A denúncia foi recebida e designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 124/125).

Nesse ato foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo frágil a prova produzida nos autos, pediu a absolvição do Réu.

No mesmo sentido foi o pedido formulado pela Defesa.

É o relatório. Decido.

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

Ao cabo da instrução processual, na qual foram produzidas provas de maneira exauriente, o Ministério Público pediu a absolvição do acusado. Entendeu a acusação que os relatos dos policiais militares divergiram substancialmente dos depoimentos apresentados na fase policial.

Conforme se depreende da Constituição Federal, a partir da qual os demais instrumentos normativos – como o Código de Processo Penal – devem ser interpretados, tem-se que o sistema processual penal pátrio é informado pelo princípio acusatório.

E se assim é, a partir do momento em que o titular exclusivo da iniciativa de deduzir em Juízo a pretensão punitiva do Estado pede a absolvição do antes denunciado, não cabe ao magistrado proferir decisão diversa. Afasta-se de sua imparcialidade e ofende o sistema processual penal acusatório o magistrado que, a despeito do pedido de absolvição da acusação, profere sentença condenatória.

Reconheço a existência de entendimentos divergentes com o acima exposto, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, especialmente diante da existência de norma expressa em sentido contrário inserida no Código de Processo Penal. Concluo, respeitosamente aos entendimentos em sentido contrário, que a interpretação do dispositivo legal aqui mencionado, repita-se, deve ser feita a partir da Constituição Federal, o que o torna inaplicável, e não o contrário.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim o faço, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, para ABSOLVER GABRIEL HENRIQUE DA COSTA DE OLIVEIRA das imputações dirigidas nestes autos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Após o trânsito em julgado, a quantia em dinheiro e os celulares apreendidos poderão ser devolvidos ao Réu.

Com os registros e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Campinas, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA